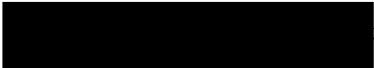


Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

 con l'avv. STOJANOVA IVANA

RICORRENTE

E

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO**

RESISTENTE

PM

INTERVENIENTE NECESSARIO

ha pronunciato il seguente

DECRETO

LETTA l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva (*rectius*, di accertamento del diritto a rimanere) avente ad oggetto il provvedimento con cui la Commissione territoriale di Bologna ha respinto la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 39, comma 4, del Reg. UE 2024/1348, in quanto la fattispecie ricade nell'ipotesi di cui all'art. 42, par. 1, lett. j del medesimo regolamento;

RILEVATO che parte resistente, alla quale l'istanza è stata ritualmente comunicata, nei termini di legge non ha depositato note difensive;

premesso che il controllo sulla regolarità della procedura applicata va effettuato d'ufficio;

RILEVATO che anche la procedura di frontiera deve comunque assicurare un esame adeguato e completo della domanda formulata dal richiedente pur nella maggiore rapidità che ne caratterizza la definizione;

considerato che, nella determina presidenziale, il richiamo all'art. 42, par. 1, lett. j), resta meramente assertivo e si esaurisce nel riferimento al dato statistico Eurostat, senza una effettiva verifica delle condizioni negative previste dalla stessa disposizione;

rilevato che allo stesso modo è stato motivato il provvedimento impugnato;

considerato, tuttavia, che la norma non consente l'applicazione automatica della procedura in ragione del

solo tasso di riconoscimento pari o inferiore al 20%, ma impone di escluderla quando la situazione del Paese terzo sia significativamente mutata ovvero quando il richiedente appartenga ad una categoria di persone per la quale quel dato percentuale non sia rappresentativo delle concrete esigenze di protezione; 10. ritenuto che, pertanto, il dato statistico ha valore soltanto indiziario e non può sostituire la valutazione individuale richiesta dalla disposizione: l'autorità procedente deve esplicitare, in concreto, perché il richiedente non rientri in categorie esposte a specifici rischi di protezione e perché la percentuale Eurostat possa essere ritenuta effettivamente significativa nel caso esaminato;

considerato che tale verifica deve necessariamente precedere la qualificazione della domanda come assoggettabile a procedura accelerata di frontiera, poiché proprio da tale qualificazione discende la compressione delle garanzie processuali del richiedente; ne consegue che la motivazione non può limitarsi alla riproduzione del presupposto astratto, ma deve confrontarsi con gli elementi già acquisiti agli atti e con le allegazioni individuali rilevanti;

considerato che, nel caso in esame, tale valutazione manca: la determina dà avvio alla procedura di frontiera sulla base del solo indice statistico, senza spiegare perché le condizioni personali del richiedente e le esigenze di protezione prospettate non rendano non rappresentativa, nel caso concreto, la percentuale inferiore al 20%;

ritenuto che, in difetto di una corretta e motivata verifica dei presupposti di cui all'art. 42, par. 1, lett. j), e par. 3, lett. e), Reg. UE 2024/1348, **la procedura accelerata di frontiera non può ritenersi validamente instaurata** e non è idonea a produrre gli effetti derogatori propri del rito, né quanto alla non automaticità della sospensione, né quanto alla riduzione dei tempi di definizione del giudizio, né quanto alla decisione di manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28 ter d.lvo n. 25/2008;

rilevato, infatti, che l'omissione non integra una mera irregolarità formale, ma incide sul presupposto legittimante della procedura prescelta, sicché **Perronea applicazione dell'art. 42, par. 1, lett. j), Reg. UE 2024/1348 determina l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 35 ter d.lvo n. 25/2008 e della ricorrenza di uno dei casi di cui all'art. 68 par. 3 del Regolamento procedure UE 1348/2024 e, conseguentemente, il venir meno degli effetti derogatori connessi alla procedura accelerata di frontiera, con conseguente applicazione dell'art. 35 bis d.lvo n. 25/2008;**

considerato che sul punto non può che richiamarsi quella giurisprudenza della Suprema Corte, che ha trovato piena attuazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 11399/2024, che ha chiarito che la compressione delle garanzie procedurali può legittimamente derivare solo dalla corretta applicazione della procedura accelerata e dalla sua corretta esecuzione, dovendosi in caso contrario ritenere ripristinata la procedura ordinaria con tutte le sue conseguenze;

ritenuto che tale principio, sebbene espresso in relazione al mancato rispetto dei termini di svolgimento della procedura, è tuttavia traslabile al caso in cui a non essere rispettate siano le garanzie procedurali poste a tutela del richiedente e ciò perché il principio di sospensione automatica degli effetti esecutivi del provvedimento della Commissione è espressione del principio di effettività della tutela.

P.Q.M.

- dichiara che al presente procedimento viene applicata la normativa prevista dall'art. 35 bis d.lvo n. 25/2008;
- visto l'art. 35 bis comma 3 d.lvo n. 25/2008 dichiara che il provvedimento impugnato è automaticamente sospeso per effetto della proposizione del ricorso e, per l'effetto, ACCERTA il diritto del ricorrente a permanere sul territorio nazionale per la durata del procedimento.

Si comunichi.

Bologna, 01/10/2026

Il Giudice

Dott.ssa Stefania Cannavale